



PUTUSAN

Nomor 476/Pid.Sus/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Andhika Pramudya Mukti Sy Als Dika Bin (Alm) Syamsul;**
Tempat lahir : Bekasi;
Umur/tanggal lahir : 18 tahun / 22 November 2005;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp Dua Rt 003 Rw 003 Kelurahan Jakasmpurna Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, Kp Pulo Gede Rt. 001 Rw 0011 Kelurahan Jakasempurna Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi (KTP);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditangkap tanggal 25 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dengan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 september 2024;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Penahanan Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum atas nama 1. Efendy Santoso, SH.,MH, 2. Sugijati, SH, 3. Hotma Sulistiyowati, SH, 4. Kosim, SH, 5. Aryadinda Dwi Oktaviana, SH, 6. Agus Yongki Setiawan, SH., 7. Septian Aria Priadhi, SH., 8. Iyan Saputra Rambe, SH., 9. Riko Yanwar, SH., 10. Abdul Hakim, SH., 11. Andre Wijaya, SH., 12. Zahwa Gedwina Nur Azizah, SH., 13. Miftahul Huda, SH., 14. Coroika

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Florindah, SH., 15. Mohtar Razik, SH., 16. Fira Pebri Yenti, SH., 17. Fiqkri Dwi Septian, SH., 18. Arief Rahman Dwiputra, SH., dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) beralamat di Jl. Pramuka No. 81 Rt.001/Rw.002, Kelurahan Marga Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi - Jawa Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor 476/Pid.Sus/2024/PN Bks, tanggal 23 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 476/Pid.Sus/2024/PN Bks tanggal 1 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 476/Pid.Sus/2024/PN Bks tanggal 1 Oktober 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pula Tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan dengan No. Reg. Perk PDM- 98/II/Bkasi/09/2024 tertanggal 20 November 2024, yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ANDHIKA PRAMUDYA MUKTI SY terbukti melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki dan membawa senjata penikam atau senjata tajam" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang undang Darurat No 12 tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDHIKA PRAMUDYA MUKTI SY dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam terbuat dari plat baja berbentuk cocor bebek;
(Dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan pada persidangan tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya setelah mempertimbangkan secara mendalam terhadap keterangan Terdakwa selama dalam persidangan, dimana terdakwa telah menunjukkan sikap yang sopan, tidak berbelit-belit dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan keyakinan dan rasa keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Setelah mendengar pula permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim agar memberikan

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan terhadap diri Terdakwa seringan-ringannya dengan alasan terdakwa masih ingin melanjutkan sekolah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ANDHIKA PRAMUDYA MUKTI SY pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 16.45 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2024 bertempat di depan Jalan Sultan Agung Rt 002 Rw 003 Kelurahan Medan Satria Kecamatan Medan Satria Kota.Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Bekasi, Tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan yang mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 16.45 wib saksi Yophi Prima (anggota Polri) sedang pulang tugas melintas Jalan Sultan Agung Rt 002 Rw 003 Kelurahan Medan Satria Kecamatan Medan Satria Kota.Bekasi dan melihat Kelompok anak sekolah sedang menggunakan kendaraan sepeda motor kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) motor yang berboncengan dari Pondok Ungu mengarah kranji kemudian saksi Yophi Prima berpapasan anak-anak sekolah yang berboncengan 3 (tiga) orang dari arah SPBU Alexindo lalu kelompok sekolah tersebut akan bentrok dengan kelompok sekolah lain atau tawuran, melihat hal tersebut saksi Yophi Prima langsung turun dari kendaraannya dan membubarkan tawuran tersebut dan kelompok anak sekolah yang akan tawuran tersebut membubarkan diri namun terdakwa ANDHIKA PRAMUDYA MUKTI SY menghampiri saksi Yophi Prima dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis plat baja berbentuk corbek (cocor bebek), pada saat saksi Yophi Prima mengamankan terdakwa ANDHIKA PRAMUDYA MUKTI SY, terdakwa ANDHIKA PRAMUDYA MUKTI SY sempat membuang 1 (satu) buah senjata tajam jenis plat baja berbentuk corbek (cocor bebek) dan melarikan diri kemudian saksi Yophi Prima mengejar terdakwa ANDHIKA PRAMUDYA MUKTI SY, hingga terdakwa ANDHIKA PRAMUDYA MUKTI SY tertangkap, kemudian terdakwa dan barang bukti diserahkan kepada polsek Medan Satria untuk proses lebih lanjut;

Perbuatan ia terdakwa ANDHIKA PRAMUDYA MUKTI SY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 UU Darurat No.12 Tahun 1951;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Yophi Prima, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadinya tanpa izin membawa senjata tajam pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 16.45 wib bertempat di depan Jalan Sultan Agung Rt 002 Rw 003 Kelurahan Medan Satria Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 16.45 wib saksi Yophi Prima sedang pulang tugas melintas Jalan Sultan Agung Rt 002 Rw 003 Kelurahan Medan Satria Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi dan melihat Kelompok anak sekolah sedang menggunakan kendaraan sepeda motor kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) motor yang berboncengan dari Pondok Ungu mengarah kranji kemudian saksi Yophi Prima berpapasan anak-anak sekolah yang berboncengan 3 (tiga) orang dari arah SPBU Alexindo lalu kelompok sekolah tersebut akan bentrok dengan kelompok sekolah lain atau tawuran, melihat hal tersebut saksi Yophi Prima langsung turun dari kendaraannya dan membubarkan tawuran tersebut dan kelompok anak sekolah yang akan tawuran tersebut membubarkan diri namun terdakwa menghampiri saksi Yophi Prima dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis plat baja berbentuk corbek (cocor bebek), pada saat saksi Yophi Prima mengamankan terdakwa, terdakwa sempat membuang 1 (satu) buah senjata tajam jenis plat baja berbentuk corbek (cocor bebek) dan melarikan diri kemudian saksi Yophi Prima mengejar terdakwa, hingga terdakwa tertangkap, kemudian terdakwa dan barang bukti diserahkan kepada polsek Medan Satria untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai tidak mempunyai izin dari pihak mana pun dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **Muhadi Jaya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa telah terjadinya tanpa izin membawa senjata tajam pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 16.45 wib bertempat di depan Jalan Sultan

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Rt 002 Rw 003 Kelurahan Medan Satria Kecamatan Medan Satria Kota.Bekasi yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 16.45 wib saksi dihubungi oleh saksi Sarifulloh yang mana saksi selaku RT setempat bahwa saksi Sarifulloh memberitahukan bahwa ada terjadi tawuran dan berhasil diamankan oleh saksi Yophi Prima dan ditemukan berupa senjata tajam jenis samurai kemudian terdakwa berserta barang buti dibawa ke polsek medan satria
- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis cocor bebek tidak mempunyai izin dari pihak mana pun dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis cocor bebek tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. **Sarifullah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadinya tanpa izin membawa senjata tajam pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 16.45 wib bertempat di depan Jalan Sultan Agung Rt 002 Rw 003 Kelurahan Medan Satria Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 16.45 wib saksi Yophi Prima sedang pulang tugas melintas Jalan Sultan Agung Rt 002 Rw 003 Kelurahan Medan Satria Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi dan saksi melihat Kelompok anak sekolah sedang menggunakan kendaraan sepeda motor kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) motor yang berboncengan dari Pondok Ungu mengarah kranji kemudian saksi Yophi Prima berpapasan anak anak sekolah yang berboncengan 3 (tiga) orang dari arah SPBU Alexindo lalu kelompok sekolah tersebut akan bentrok dengan kelompok sekolah lain atau tawuran, melihat hal tersebut saksi Yophi Prima langsung turun dari kendaraannya dan membubarkan tawuran tersebut dan kelompok anak sekolah yang akan tawuran tersebut membubarkan diri namun terdakwa menghampiri saksi Yophi Prima dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis plat baja berbentuk corbek (cocor bebek), pada saat saksi Yophi Prima mengamankan terdakwa, terdakwa sempat membuang 1 (satu) buah senjata tajam jenis plat baja berbentuk corbek (cocor bebek) dan melarikan diri kemudian saksi Yophi Prima mengejar terdakwa, hingga terdakwa tertangkap, kemudian terdakwa dan barang bukti diserahkan kepada polsek Medan Satria untuk proses lebih lanjut

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Cocor bebek tidak mempunyai izin dari pihak mana pun dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis cocor bebek tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi a de charge (yang meringankan Terdakwa);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadinya tanpa izin membawa senjata tajam pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 16.45 wib bertempat di depan Jalan Sultan Agung Rt 002 Rw 003 Kelurahan Medan Satria Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 16.45 wib saksi Yophi Prima sedang pulang tugas melintas Jalan Sultan Agung Rt 002 Rw 003 Kelurahan Medan Satria Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi dan saksi melihat Kelompok anak sekolah sedang menggunakan kendaraan sepeda motor kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) motor yang berboncengan dari Pondok Ungu mengarah kranji kemudian saksi Yophi Prima berpapasan anak anak sekolah yang berboncengan 3 (tiga) orang dari arah SPBU Alexindo lalu kelompok sekolah tersebut akan bentrok dengan kelompok sekolah lain atau tawuran, melihat hal tersebut saksi Yophi Prima langsung turun dari kendaraannya dan membubarkan tawuran tersebut dan kelompok anak sekolah yang akan tawuran tersebut membubarkan diri namun terdakwa menghampiri saksi Yophi Prima dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis plat baja berbentuk corbek (cocor bebek), pada saat saksi Yophi Prima mengamankan terdakwa, terdakwa sempat membuang 1 (satu) buah senjata tajam jenis plat baja berbentuk corbek (cocor bebek) dan melarikan diri kemudian saksi Yophi Prima mengejar terdakwa, hingga terdakwa tertangkap, kemudian terdakwa dan barang bukti diserahkan kepada polsek Medan Satria untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis cocor bebek tidak mempunyai izin dari pihak mana pun dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis cocor bebek tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah senjata tajam terbuat dari plat baja berbentuk cocor bebek;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 16.45 wib saksi Yophi Prima sedang pulang tugas melintas Jalan Sultan Agung Rt 002 Rw 003 Kelurahan Medan Satria Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi dan saksi melihat Kelompok anak sekolah sedang menggunakan kendaraan sepeda motor kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) motor yang berboncengan dari Pondok Ungu mengarah kranji kemudian saksi Yophi Prima berpapasan anak-anak sekolah yang berboncengan 3 (tiga) orang dari arah SPBU Alexindo lalu kelompok sekolah tersebut akan bentrok dengan kelompok sekolah lain atau tawuran, melihat hal tersebut saksi Yophi Prima langsung turun dari kendaraannya dan membubarkan tawuran tersebut dan kelompok anak sekolah yang akan tawuran tersebut membubarkan diri namun terdakwa menghampiri saksi Yophi Prima dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis plat baja berbentuk corbek (cocor bebek), pada saat saksi Yophi Prima mengamankan terdakwa, terdakwa sempat membuang 1 (satu) buah senjata tajam jenis plat baja berbentuk corbek (cocor bebek) dan melarikan diri kemudian saksi Yophi Prima mengejar terdakwa, hingga terdakwa tertangkap, kemudian terdakwa dan barang bukti diserahkan kepada polsek Medan Satria untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa benar bahwa terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis cocor bebek tidak mempunyai izin dari pihak mana pun dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis cocor bebek tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa hak;
3. Unsur membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja termasuk terdakwa, yaitu terdakwa Andhika Pramudya Mukti SY, yang dapat menjadi pelaku atau subyek tindak pidana, sepanjang yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam artian manusia (*Natuurlijke Person*) dan bukan orang dalam artian badan hukum (*Recht Person*), yang dapat memikul pertanggungjawaban pidana dan melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa masing-masing serta dihubungkan dengan barang bukti, daripadanya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar selama proses perkara ini terdakwa Andhika Pramudya Mukti SY dapat memberikan keterangan dan tanggapan, baik atas pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum. Dengan demikian terdakwa tersebut adalah orang/manusia yang sehat rohani dan jasmani, yang mampu menilai perbuatan yang dilakukannya dan akibat-akibat yang menyertainya;

Menimbang, bahwa benar terdakwa Andhika Pramudya Mukti SY, yang dihadapkan di persidangan ini, adalah benar terdakwa Andhika Pramudya Mukti SY, yang beridentitas sebagaimana tercantum diatas, yang didakwa telah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk jenis celurit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, dan petunjuk yang dihubungkan satu sama lain serta pengamatan selama persidangan dapat dipastikan bahwa terdakwa Andhika Pramudya Mukti SY adalah seorang yang sehat akal pikirannya atau berpikiran waras/normal, sehingga dengan demikian tindak pidana yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa kesemuanya apabila ditinjau dari persesuaian satu dengan yang lainnya, menurut hukum terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa Andhika Pramudya Mukti SY, telah memenuhi unsur “Barang siapa” menurut pengertian yang telah diuraikan di atas. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Ad.2. Unsur “Tanpa hak”

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 Nomor 17) dan UU Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 (“UU Drt. No. 12/1951”) adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu. Walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 (“UU Drt. No. 12/1951”) adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari aparat atau lembaga yang mengatur yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materil;

Menimbang, bahwa dengan sengaja dan melawan hukum menurut *Memorie van Toelichting* (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Dalam *Crimineel Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tahun 1809 dijelaskan pengertian, “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”. Menurut Prof. Sathochid Kartanegara, yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah “Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu”. “Kehendak” dapat ditujukan terhadap:

- a. Perbuatan yang dilarang;
- b. Akibat yang dilarang;

Kesengajaan dalam hukum pidana adalah merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan (yang terlarang) dibanding dengan kealpaan (*culpa*). Karenanya ancaman pidana pada suatu delik jauh lebih berat, apabila adanya kesenggajaan daripada dengan kealpaan. Bahkan ada beberapa tindakan tertentu, jika dilakukan dengan kealpaan, tidak merupakan tindakan pidana, yang pada hal jika dilakukan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja, ia merupakan suatu kejahatan seperti misalnya uraian perbuatan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui:

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit adalah kelompok sekolah tersebut akan bentrok dengan kelompok sekolah lain atau tawuran;
- Bahwa benar berawal pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 16.45 wib saksi Yophi Prima sedang pulang tugas melintas Jalan Sultan Agung Rt 002 Rw 003 Kelurahan Medan Satria Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi dan saksi melihat Kelompok anak sekolah sedang menggunakan kendaraan sepeda motor kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) motor yang berboncengan dari Pondok Ungu mengarah kranji kemudian saksi Yophi Prima berpapasan anak-anak sekolah yang berboncengan 3 (tiga) orang dari arah SPBU Alexindo lalu kelompok sekolah tersebut akan bentrok dengan kelompok sekolah lain atau tawuran, melihat hal tersebut saksi Yophi Prima langsung turun dari kendaraannya dan membubarkan tawuran tersebut dan kelompok anak sekolah yang akan tawuran tersebut membubarkan diri namun terdakwa menghampiri saksi Yophi Prima dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis plat baja berbentuk corbek (cocor bebek), pada saat saksi Yophi Prima mengamankan terdakwa, terdakwa sempat membuang 1 (satu) buah senjata tajam jenis plat baja berbentuk corbek (cocor bebek) dan melarikan diri kemudian saksi Yophi Prima mengejar terdakwa, hingga terdakwa tertangkap;
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap oleh tim Tim Patroli Presisi Polres Metro Bekasi Kota, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin atau surat resmi untuk kepemilikan atau mempergunakan senjata tajam berbentuk corbek (cocor bebek) tersebut;

Dengan demikian unsur “*Tanpa hak*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif redaksional sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini menjadi terpenuhi secara keseluruhan;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan mendefinisikan hal-hal sebagai berikut:

Menguasai: berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu);

Menyimpan: menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan lain sebagainya;

Membawa: memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain;

Senjata penikam (steek weapon) adalah senjata pendek berujung runcing yang digunakan dalam perkelahian jarak dekat. Termasuk di sini adalah pisau belati;

Senjata penusuk (stoot weapon) adalah senjata yang digunakan dalam jarak yang relatif lebih jauh. Termasuk di sini adalah samurai, tombak dan panah;

Senjata tajam : Dalam KBBI, senjata tajam ("sajam") diartikan sebagai senjata yang tajam seperti pisau, pedang, golok;

Menimbang, bahwa Senjata tajam dalam arti positif merupakan alat untuk membela diri, mempertahankan kedaulatan negara, penegakan hukum, tetapi dalam arti negatif penggunaan senjata tajam dan secara melawan hukum akan mengganggu ketertiban umum (tindakan kriminalitas) dan merupakan ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masalah penyalahgunaan senjata api adalah merupakan suatu hal yang sangat berbahaya dan beresiko tinggi. Hal mana penyalahgunaan senjata tajam dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang ataupun 2 orang banyak. Hukum yang mengatur klasifikasi senjata tajam yaitu UU Drt. No. 12/1951;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 16.45 wib saksi Yophi Prima sedang pulang tugas melintas Jalan Sultan Agung Rt 002 Rw 003 Kelurahan Medan Satria Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi dan saksi melihat Kelompok anak sekolah sedang menggunakan kendaraan sepeda motor kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) motor yang berboncengan dari Pondok Ungu mengarah kranji kemudian saksi Yophi Prima berpapasan anak anak sekolah yang berboncengan 3 (tiga) orang dari arah SPBU Alexindo lalu kelompok sekolah tersebut akan bentrok dengan kelompok sekolah lain atau tawuran, melihat hal tersebut saksi Yophi Prima langsung turun dari kendaraannya dan membubarkan tawuran tersebut dan kelompok anak sekolah yang akan tawuran tersebut membubarkan diri namun terdakwa menghampiri saksi Yophi Prima dengan membawa 1 (satu) buah sejanta tajam jenis plat baja berbentuk corbek (cocor bebek), pada saat saksi Yophi Prima mengamankan terdakwa, terdakwa sempat

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2024/PN Bks



membuang 1 (satu) buah senjata tajam jenis plat baja berbentuk corbek (cocor bebek) dan melarikan diri kemudian saksi Yophi Prima mengejar terdakwa, hingga terdakwa tertangkap, kemudian terdakwa dan barang bukti diserahkan kepada polsek Medan Satria untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa benar bahwa terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis cocor bebek tidak mempunyai izin dari pihak mana pun dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis cocor bebek tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penasehat hukum Terdakwa sebagaimana terurai dalam Nota Pembelaannya, maka akan dipertimbangkan pada saat pertimbangan penjatuan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak lepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Bahwa, secara filosofis penjatuan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulang lagi, karena pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Bahwa secara sosiologis sanksi tersebut adalah dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka cukuplah adil dan sesuai pula dengan rasa keadilan masyarakat jika terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa, masing-masing ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 197 (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan tidak ada alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat memicu terjadinya tawuran;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda usia, diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan berupa:

- 1 (satu) buah senjata tajam terbuat dari plat baja berbentuk cocor bebek;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka beralasan hukum apabila barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951, pasal 197 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andhika Pramudya Mukti SY, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara tanpa hak menguasai senjata tajam”**, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Andhika Pramudya Mukti SY dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam terbuat dari plat baja berbentuk cocor bebek;
- Dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh Ika Lusiana Riyanti, SH. sebagai Hakim Ketua, Endang Makmun, SH., MH., dan Nasrulloh, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Rabu, tanggal 11 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh Satrawati, SH..MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, dihadiri oleh Arif Budiman, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Endang Makmun, SH., MH.

ttd

Nasrulloh, SH.

Hakim Ketua,

ttd

Ika Lusiana Riyanti, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

Sastrawati, SH.,MH.